ΔΕΙΓΜΑ — ΠΛΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / SAMPLE — FICTIONAL DATA

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Αριθμός 5.855

Στην Αθήνα σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016, ενώπιον εμού (**Αθανάσιος Παράδειγμα**, συμβολαιογράφου με έδρα την Αθήνα) εμφανίστηκαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ, ως παρέχων γονέας:

1) **Κωνσταντίνος Παράδειγμα του Γεωργίου**, που γεννήθηκε το 1984, κάτοικος Οδός Φανταστικής 105, Αθήνα, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 332777 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 440706918 (Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ, ως τέκνο που αποδέχεται:

2) **Γεώργιος Πλασματικός του Παναγιώτη**, που γεννήθηκε το 1952, κάτοικος Οδός Πλασματικής 54, Θεσσαλονίκη, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΧ 005850 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 121726761 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού).

Στην κατάρτιση του παρόντος παρίστανται, σύμφωνα με τον νόμο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των συμβαλλομένων: **Χρήστος Δείγμα του Χρήστου**, δικηγόρος, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 36291 και Α.Φ.Μ. 015770204 · **Ελένη Εικονική του Αθανασίου**, δικηγόρος, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 5748 και Α.Φ.Μ. 043816580, οι οποίοι προσκόμισαν τα νόμιμα γραμμάτια προείσπραξης αμοιβής.

Οι συμβαλλόμενοι, τους οποίους γνωρίζω προσωπικά, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο συμφώνησαν τα εξής:

Άρθρο 1 — ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ. Ο γονέας είναι κύριος ενός ακινήτου (**διαμέρισμα**), 1ος όροφος, επιφάνειας 47,39 m², που βρίσκεται στη διεύθυνση Οδός Ανύπαρκτης 51, Αθήνα, στη Δημοτική Ενότητα Αμπελοκήπων, και φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) **993165821247/0/6**. Το ακίνητο ανεγέρθηκε ή οριοθετήθηκε νόμιμα σύμφωνα με την άδεια οικοδομής αριθ. 614/2002 της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Νομαρχίας Δοκιμών.

Άρθρο 2 — ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ. Με το υπ' αριθμ. 26.297/2002 συμβόλαιο

SAMPLE — FICTIONAL DATA

(συμβολαιογράφος: Κωνσταντίνος Δοκιμαστής), που συντάχθηκε την 10η Ιανουαρίου 2002, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 387.500,00 €. Νέος κύριος έγινε ο Χρήστος Παράδειγμα του Ιωάννη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 17.155/2006 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Νικόλαος Φανταστικός), που συντάχθηκε την 24η Ιουνίου 2006, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 162.000,00 €. Νέος κύριος έγινε ο Κωνσταντίνος Δείγμα του Ιωάννη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 21.517/2011 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Ευαγγελία Πλασματική), που συντάχθηκε την 2η Μαρτίου 2011, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 130.500,00 €. Νέα κυρία έγινε η Ελένη Εικονική του Παναγιώτη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 22.069/2014 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Γεωργία Φανταστική), που συντάχθηκε την 7η Αυγούστου 2014, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 361.000,00 €. Νέος κύριος έγινε ο Δημήτριος Πλασματικός του Παναγιώτη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 23.498/2015 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Ελένη Φανταστική), που συντάχθηκε την 20η Οκτωβρίου 2015, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 60.000,00 €. Νέα κυρία έγινε η Δήμητρα Ανύπαρκτη του Χρήστου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Η τελευταία κυρία, **Δήμητρα Ανύπαρκτη του Χρήστου**, κάτοικος Οδός Πλασματικής 66, Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 182953052, μεταβίβασε το ακίνητο στον μεταβιβάζοντα του παρόντος, ο οποίος έκτοτε το νέμεται συνεχώς, δημόσια και αδιατάρακτα.

Άρθρο 3 — Η ΠΑΡΟΧΗ. Με το παρόν ο γονέας παραχωρεί λόγω γονικής παροχής στο τέκνο του την πλήρη κυριότητα του παραπάνω ακινήτου, χωρίς αντάλλαγμα, για τη δημιουργία αυτοτελούς οικονομικής ζωής.

Άρθρο 4 — Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο

SAMPLE - FICTIONAL DATA

συνολικού εμβαδού 275,39 τ.μ., το οποίο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία τρίτου (ιδιοκτήτης: Κωνσταντίνος Πλασματικός του Παναγιώτη), νότια με την οδό Ανύπαρκτης και ανατολικά και δυτικά με ιδιοκτησίες τρίτων (ιδιοκτήτες: Αικατερίνη Εικονική του Αθανασίου).

Με την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και τον κανονισμό της οικοδομής, η οικοδομή διαιρέθηκε, πέρα από το ακίνητο του παρόντος, και στις εξής αυτοτελείς ιδιοκτησίες, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος:

— διαμέρισμα Α1 του 3ου ορόφου, εμβαδού 53,64 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993165821247/0/7 (ιδιοκτήτρια: Ελένη Υποθετική του Δημητρίου).

— κατάστημα Β3 του ισογείου, εμβαδού 100,76 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993165821247/0/3 (ιδιοκτήτρια: Ευαγγελία Ανύπαρκτη του Δημητρίου).

— διαμέρισμα Γ3 του 5ου ορόφου, εμβαδού 109,44 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993165821247/0/18 (ιδιοκτήτης: Γεώργιος Φανταστικός του Παναγιώτη).

— διαμέρισμα Δ1 του 1ου ορόφου, εμβαδού 86,80 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993165821247/0/24 (ιδιοκτήτης: Παναγιώτης Παράδειγμα του Αθανασίου).

— διαμέρισμα Ε1 του 5ου ορόφου, εμβαδού 94,48 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993165821247/0/2 (ιδιοκτήτης: Γεώργιος Υποθετικός του Αθανασίου).

— διαμέρισμα Ζ2 του 1ου ορόφου, εμβαδού 52,72 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993165821247/0/4 (ιδιοκτήτης: Γεώργιος Πλασματικός του Χρήστου).

— κατάστημα Η3 του ισογείου, εμβαδού 75,16 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993165821247/0/19 (ιδιοκτήτης: Κωνσταντίνος Ανύπαρκτος του Δημητρίου).

— διαμέρισμα Θ4 του 2ου ορόφου, εμβαδού 134,10 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993165821247/0/11 (ιδιοκτήτης: Χρήστος Παράδειγμα του Γεωργίου).

— κατάστημα Ι2 του ισογείου, εμβαδού 85,15 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993165821247/0/15 (ιδιοκτήτης: Γεώργιος Υποθετικός του Ιωάννη).

— διαμέρισμα Κ3 του 2ου ορόφου, εμβαδού 120,97 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993165821247/0/5 (ιδιοκτήτρια: Ευαγγελία Φανταστική του Αθανασίου).

— διαμέρισμα Λ2 του 5ου ορόφου, εμβαδού 93,55 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993165821247/0/1

SAMPLE. FICTIONAL DATA

(ιδιοκτήτης: Κωνσταντίνος Φανταστικός του Αθανασίου).

Άρθρο 5 — ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου, όπως υπολογίστηκε με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, ανέρχεται σε 465.600,00 €. Για την παρούσα υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. 268850/2016 δήλωση φόρου γονικής παροχής στη Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης την 13η Ιουνίου 2016, και ο φόρος καταβλήθηκε εμπρόθεσμα, όπως αποδεικνύεται από το προσαρτώμενο αποδεικτικό πληρωμής.

Άρθρο 6 — Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ. Από τον κανονισμό της οικοδομής, ο οποίος δεσμεύει και τον αποκτώντα, παρατίθενται:

Κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής είναι το οικόπεδο, τα θεμέλια, οι κύριοι τοίχοι, η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, ο ανελκυστήρας, το δώμα, το λεβητοστάσιο και κάθε χώρος ή εγκατάσταση που εξυπηρετεί όλους τους ιδιοκτήτες, και ανήκουν σε αυτούς κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους.

Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ιδιοκτησίας για σκοπούς που προκαλούν θόρυβο, οσμές ή ενόχληση στους λοιπούς ιδιοκτήτες, καθώς και η τοποθέτηση επιγραφών ή κλιματιστικών μηχανημάτων στις όψεις της οικοδομής χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Ο διαχειριστής εκλέγεται από τη γενική συνέλευση για θητεία ενός έτους, εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες δικαστικά και εξώδικα για κάθε θέμα που αφορά τα κοινόχρηστα, εισπράττει τις κοινόχρηστες δαπάνες και τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων.

Οι κοινόχρηστες δαπάνες κατανέμονται μεταξύ των ιδιοκτητών σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής δαπανών που προσαρτάται στον κανονισμό, ενώ οι δαπάνες θέρμανσης κατανέμονται με βάση τις ενδείξεις των θερμιδομετρητών κάθε ιδιοκτησίας.

Η γενική συνέλευση των ιδιοκτητών συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο και έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει ο διαχειριστής ή ιδιοκτήτες που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο των ψήφων, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, εκτός αν ο κανονισμός ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 7 — ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. Στο παρόν προσαρτώνται τα εξής έγγραφα:

SAMPLE · FICTIONAL DATA

1. Κάτοψη ορόφου θεωρημένη από μηχανικό, με αριθμό 31730/2016, της 25ης Μαΐου 2016.

2. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, με αριθμό 43026/2016, της 27ης Μαΐου 2016.

3. Πιστοποιητικό κτηματολογικής εγγραφής, με αριθμό 9270/2016, της 31ης Μαΐου 2016.

4. Πιστοποιητικό βαρών, με αριθμό 6937/2016, της 30ης Μαΐου 2016.

5. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, με αριθμό 38845/2016, της 19ης Μαΐου 2016.

6. Αποδεικτικό ενημερότητας για ΕΝΦΙΑ, με αριθμό 83934/2016, της 18ης Μαΐου 2016.

7. Δήλωση φόρου και αποδεικτικό καταβολής, με αριθμό 54416/2016, της 8ης Ιουνίου 2016.

8. Βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή ΤΑΠ, με αριθμό 53416/2016, της 24ης Απριλίου 2016.

9. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, με αριθμό 30952/2016, της 2ης Μαΐου 2016.

10. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, με αριθμό 62216/2016, της 24ης Απριλίου 2016.

11. Πιστοποιητικό μη διεκδίκησης, με αριθμό 10462/2016, της 14ης Ιουνίου 2016.

12. Βεβαίωση μηχανικού για τη μη ύπαρξη αυθαιρέτων, με αριθμό 56373/2016, της 25ης Μαΐου 2016.

Άρθρο 8 — ΕΞΟΔΑ. Τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου για το παρόν ανέρχονται σε 1.419,47 € πλέον Φ.Π.Α., και τα τέλη καταχώρισης θα καταβληθούν κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης στο Κτηματολογικό Γραφείο.

Άρθρο 9 — ΒΑΡΗ. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 86671/2016 πιστοποιητικό του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, το ακίνητο βαρυνόταν με υποθήκη ποσού 79.000,00 € υπέρ της Τράπεζας Δοκιμών Α.Ε., η οποία έχει εξαλειφθεί πλήρως, και σήμερα είναι ελεύθερο από κάθε βάρος, κατάσχεση, διεκδίκηση ή δουλεία.

SAMPLE — FICTIONAL DATA

Άρθρο 10 — ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ. Ο μεταβιβάζων ευθύνεται για την ύπαρξη του δικαιώματος κυριότητας και για την έλλειψη νομικών ελαττωμάτων, και υποχρεούται σε αποζημίωση του αποκτώντος σε περίπτωση αποβολής του από τρίτο που θα προβάλει δικαίωμα επί του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο αποκτών δηλώνει ότι επισκέφθηκε το ακίνητο, το εξέτασε προσεκτικά μαζί με τεχνικό σύμβουλο της επιλογής του και το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, κατάλληλο για τη χρήση για την οποία το προορίζει, και παραιτείται από κάθε δικαίωμα να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση για πραγματικά ελαττώματα, εκτός αν αυτά αποκρύφθηκαν δολίως.

Ο μεταβιβάζων δηλώνει υπεύθυνα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, ότι δεν έχει υπαχθεί σε καμία ρύθμιση νομιμοποίησης και ότι το ακίνητο είναι σύμφωνο με την οικοδομική άδεια και τα εγκεκριμένα σχέδια. Προσαρτάται στο παρόν σχετική βεβαίωση μηχανικού, ο οποίος βεβαιώνει ότι διενήργησε αυτοψία και ότι η βεβαίωση εκδόθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Όλα τα έξοδα του παρόντος, δηλαδή τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου, τα τέλη καταχώρισης στο Κτηματολόγιο, οι αμοιβές των δικηγόρων και ο αναλογών φόρος, βαρύνουν τον αποκτώντα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητά στο παρόν.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε δασική ή αναδασωτέα περιοχή, σε αρχαιολογικό χώρο ή σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας, και ότι δεν απαιτείται καμία ειδική άδεια ή έγκριση δημόσιας αρχής για τη μεταβίβασή του. Δηλώνουν επίσης ότι έλαβαν γνώση των διατάξεων για τις παραμεθόριες περιοχές και ότι αυτές δεν εφαρμόζονται στο παρόν.

Ο μεταβιβάζων δηλώνει ότι το ακίνητο δεν έχει μισθωθεί σε τρίτους, ότι δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης ή προαίρεσης υπέρ οποιουδήποτε, και ότι δεν έχει συνάψει άλλη σύμβαση, προσύμφωνο ή υπόσχεση μεταβίβασης για το ίδιο ακίνητο.

Δηλώνεται ότι για το ακίνητο έχει υποβληθεί δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ότι τα στοιχεία του κτηματολογικού φύλλου συμφωνούν με την περιγραφή του παρόντος, και ότι ο/η συμβολαιογράφος θα μεριμνήσει για την καταχώριση της

SAMPLE - FICTIONAL DATA

παρούσας πράξης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Οι συμβαλλόμενοι συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον/την συμβολαιογράφο για τους σκοπούς της κατάρτισης, της καταχώρισης και της φύλαξης της παρούσας πράξης, και για την υποβολή των νόμιμων δηλώσεων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Ο/Η συμβολαιογράφος βεβαιώνει ότι έλεγξε την ταυτότητα των συμβαλλομένων με βάση τα νόμιμα έγγραφα που επέδειξαν, ότι αυτοί έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και ότι τους ενημέρωσε για τις φορολογικές και αστικές συνέπειες της πράξης, για τις οποίες δήλωσαν ότι έλαβαν γνώση.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δεν εκκρεμεί καμία δίκη, διεκδίκηση, αναγκαστική εκτέλεση ή κατάσχεση για το ακίνητο και ότι δεν έχουν ασκηθεί αγωγές που να αφορούν την κυριότητα, τη νομή ή τα όριά του, ούτε έχει εγγραφεί προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού της οικοδομής και των όρων δόμησης της περιοχής, τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι ο αποκτών υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από αυτούς.

Άρθρο 11 — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Προσαρτώνται στο παρόν: (α) πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης με αριθμό 748349/2016, κατηγορίας Ζ (ενεργειακή επιθεωρήτρια: **Δήμητρα Φανταστική του Παναγιώτη**, με Α.Φ.Μ. 337423442)· (β) Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου με αριθμό 3511640883, συνταγμένη από την ίδια μηχανικό· (γ) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την καταβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας των τελευταίων πέντε ετών· (δ) βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή τέλους ακίνητης περιουσίας.

Άρθρο 12 — ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι και τα τέλη που αφορούν το ακίνητο και ότι προσκομίστηκαν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε όλους, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

SAMPLE - FICTIONAL DATA

Αθανάσιος Παράδειγμα

SAMPLE - FICTIONAL DATA